



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1893395 - RS (2019/0250294-2)

RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
AGRAVADO : EDUARDO JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO : VERA MARIZA FLORES MULLER
ADVOGADOS : AIRTON CESAR FAVARIM - RS048400
VERA LUISA FRANZEN E SOUZA E OUTRO(S) - RS082271
ALINE MENDES FAVARIM - RS084310

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA FRAUDULENTE DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA A QUE VINCULADA A CORRETORA FALSÁRIA.

1. Grave falha na prestação dos serviços de intermediação imobiliária consubstanciada na venda fraudulenta de imóveis por corretora vinculada à Auxiliadora Predial.

2. Não há falar em omissão ou contradição aptas a fazer nulificado o acórdão que julgou os aclaratórios, tendo o órgão julgador perpassado clara e suficientemente pelos fatos relevantes alegados pela defesa, mas concluído no sentido da responsabilidade da administradora de imóveis pela fraude cometida por uma de suas corretoras.

3. Na forma do que se deixou ver na origem, o cenário fora bastante bem urdido pela criminosa, não havendo falar em culpa exclusiva de terceiro, porque o corretor não figura como terceiro em face da fornecedora dos serviços de corretagem.

4. Necessário nexo de causalidade entre a gravíssima falha na prestação dos serviços de corretagem e o dano que ora se busca indenizar que não se mostra rompido.

5. A alegada ausência de diligência por parte dos adquirentes e, assim, de uma pretensa culpa nos danos experimentados é questão que não extravasa o contexto fático probatório, de hegemônica análise da instância primeva, incidindo, na espécie, o enunciado n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 20/06/2023 a 26/06/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 26 de junho de 2023.

Ministro HUMBERTO MARTINS

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1893395 - RS (2019/0250294-2)

RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
AGRAVADO : EDUARDO JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO : VERA MARIZA FLORES MULLER
ADVOGADOS : AIRTON CESAR FAVARIM - RS048400
VERA LUISA FRANZEN E SOUZA E OUTRO(S) - RS082271
ALINE MENDES FAVARIM - RS084310

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA FRAUDULENTE DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA A QUE VINCULADA A CORRETORA FALSÁRIA.

1. Grave falha na prestação dos serviços de intermediação imobiliária consubstanciada na venda fraudulenta de imóveis por corretora vinculada à Auxiliadora Predial.

2. Não há falar em omissão ou contradição aptas a fazer nulificado o acórdão que julgou os aclaratórios, tendo o órgão julgador perpassado clara e suficientemente pelos fatos relevantes alegados pela defesa, mas concluído no sentido da responsabilidade da administradora de imóveis pela fraude cometida por uma de suas corretoras.

3. Na forma do que se deixou ver na origem, o cenário fora bastante bem urdido pela criminosa, não havendo falar em culpa exclusiva de terceiro, porque o corretor não figura como terceiro em face da fornecedora dos serviços de corretagem.

*4. **Necessário nexo de causalidade entre a gravíssima falha na prestação dos serviços de corretagem e o dano que ora se busca indenizar que não se mostra rompido.***

*5. **A alegada ausência de diligência por parte dos adquirentes e, assim, de uma pretensa culpa nos danos experimentados é questão que não extravasa o contexto fático probatório, de hegemônica análise da instância primeva, incidindo, na espécie, o enunciado n. 7/STJ.***

Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL contra a decisão deste relator que conheceu em parte e desproveu o seu recurso especial, cuja ementa está assim redigida:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA FRAUDULENTA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA A QUE VINCULADA O CORRETOR FALSÁRIO.

1. Grave falha na prestação dos serviços de intermediação imobiliária consubstanciada na venda fraudulenta de imóveis por corretora vinculada à Auxiliadora Predial.

2. Não há falar em omissão ou contradição aptas a fazer nulificado o acórdão que julgou os aclaratórios, tendo o órgão julgador perpassado clara e suficientemente pelos fatos relevantes alegados pela defesa, mas concluído no sentido da responsabilidade da administradora de imóveis pela fraude cometida por uma de suas corretoras.

3. Na forma do que se deixou ver na origem, o cenário fora bastante bem urdido pela criminosa, não havendo falar em culpa exclusiva de terceiro, porque o corretor não figura como terceiro em face da fornecedora dos serviços de corretagem.

4. Necessário nexo de causalidade entre a gravíssima falha na prestação dos serviços de corretagem e o dano que ora se busca indenizar que não se mostra rompido.

5. A alegada ausência de diligência por parte dos adquirentes e, assim, de uma pretensa culpa nos danos experimentados é questão que não extravasa o contexto fático probatório, de hegemônica análise da instância primeva, incidindo, na espécie, o enunciado 7/STJ.

6. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais, reafirmou a negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal local no tocante a: a) existência de crime de estelionato praticado por Rilda Barrios e à jurisprudência deste STJ e do TJSP acerca da quebra do nexo causal; b) os contratos forjados são muito diferentes do único contrato verdadeiro intermediado pela agravante; c) aos pagamentos feitos diretamente à Rilda; d) os contratos falsos não continham sequer o logotipo da requerente; e) ter Rilda se intitulado procuradora de Susana Braul Rodrigues e não se ter exigido a procuração; f) o preço dos imóveis ser muito inferior ao valor constante nas matrículas; g) os agravados foram avisados que a corretora Rilda era uma golpista.

Redarguiu a negativa de vigência aos arts. 186 e 927 do CCB e ao art. 14 do CDC e a existência de dissídio diante da quebra de nexo causal, assim como a afronta aos arts. 47, 104, 113 e 422 do CCB diante da ausência de diligência por parte dos

contratantes, enfatizando que os contratos falsos não previam o pagamento de “comissão de corretagem”, não indicavam o número da matrícula dos imóveis, por não possuírem a logomarca da imobiliária e, ainda, fazerem menção a proprietários que não seriam aqueles efetivamente registrados.

Houve contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

As razões trazidas no agravo não logram alterar a convicção deste relator acerca do parcial conhecimento e desprovemento do recurso especial da agravante.

Relembro que se discute a responsabilidade da administradora de imóveis Auxiliadora Predial pela venda fraudulenta de três imóveis realizada por corretora a ela vinculada.

É preciso registrar que a ação de indenização fora originalmente ajuizada contra a estelionatária em litisconsórcio com a sociedade empresária, tendo a parte autora, no curso da lide, desistido da ação contra a vendedora/corretora/fraudária, permanecendo a litigar apenas contra a Auxiliadora Predial, como refere o juízo na sentença às fls. 408 e-STJ.

Relembro que se formulou ação contra a empregadora na forma do art. 932, inciso III, do CCB, com base na teoria da aparência e, ainda, com supedâneo no Código de Defesa do Consumidor, imputando-se à Auxiliadora Predial responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados por seu corretor.

É pertinente o registro da impressão do acórdão recorrido acerca dos fatos da causa e dos motivos que levou o órgão colegiado ao reconhecimento da procedência dos pedidos em segundo grau.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a responsabilidade da sociedade empresária com apoio na teoria da aparência e no CDC:

Inicialmente, cumpre destacar que a análise da aplicabilidade da Teoria da Aparência e do Código de Defesa do Consumidor já foi realizada em situação bastante semelhante por esta Colenda Câmara no julgamento da Apelação n. 70072965064 - da apelante Tainá Ticiane Müller dos Santos (filha dos autores) em face da ré Auxiliadora Predial -, cujos fundamentos devem ser reiterados também neste recurso.

De fato, nos termos do inciso I do art. 104 do Código Civil,

a validade do negócio jurídico pressupõe ser praticado por agente capaz.

Assim, tratando-se de pessoa jurídica, obrigam-na os atos praticados por seus administradores, nos limites de seus poderes, consoante dispõe o art. 47 do Código Civil. Por conseguinte, a contratação feita em nome da pessoa jurídica por pessoa sem poderes a tanto enseja, em regra, nulidade do ato.

(...)

Por outro lado, é possível a manutenção da validade e eficácia de ato praticado por terceiro em nome da pessoa jurídica com base na Teoria da Aparência.

A Teoria da Aparência surge como meio de se conferir segurança jurídica às operações, levando sempre à prevalência da boa-fé.

É por essa boa-fé que se deve atribuir valor ao ato de alguém enganado por uma situação jurídica contrária à realidade aparente, mas revestida exteriormente pelas características de uma situação jurídica verdadeira.

(...)

Outrossim, em relação à incidência das regras de consumo às relações firmadas pelas intermediadoras imobiliárias, o Superior Tribunal de Justiça, a fim de deliberar acerca da possibilidade ou não de denúncia da lide ao proprietário, decidiu tratar-se de relação de consumo aquela firmada entre promitente-comprador e intermediadora imobiliária, em julgado assim ementado:

(...)

Na hipótese dos autos, os autores reclamam indenização decorrente de fraude que imputam à corretora de imobiliária franqueada - "JR2 Consultoria Imobiliária Ltda." - da franqueadora "Auxiliadora de Franquias Ltda." integrante do mesmo conglomerado empresarial da requerida AUXILIADORA PREDIAL LTDA.

O próprio contrato de franquia é expresso no sentido de que "a utilização da marca Auxiliadora Predial confere credibilidade e percepção de qualidade em serviços imobiliários" (item II- fl. 188).

Conforme se verifica do cartão em nome da corretora RILDABARRIOS com a marca "Auxiliadora Predial", a indicação "corretora licenciada" e o e-mail "rilda.barrios@auxiladorapredial.com.br" (fl. 27).

Não bastasse, incontroverso o fato de que a corretora Rilda atuou de forma legítima no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre os autores e Reinaldo Vlacir Gussi em 04.04.2013 (fls. 28-30), oportunidade em que foi pago o valor de R\$ 24.500,00 (fl. 31) pelos seus serviços, já que a "venda é intermediada pela franquia da Auxiliadora Predial corretora denominada JR2 CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, CNPJ: 1443624400126, CRECI Nº 23263 através de sua corretora Rilda Barrios CRECI Nº 43.020", conforme descrito na Cláusula Nona (fl. 29).

Ocorre que, com base neste "negócio de compra e venda intermediado de forma profissional pela corretora Rilda", "de forma lícita e sem fraude", conforme reconhecido pela empresa-ré (fl.143), as partes; logo em seguida,

prosseguiram com outras negociações [agora fraudulentas], realizadas nas "dependências da ré Auxiliadora Predial, situada na Avenida Aparício Borges, n. 1230, Bairro Glória, Porto Alegre" (fl. 05).

De fato, em 16.05.2013, os autores assinaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda no valor de R\$ 75.000,00 (fls. 55-7) e, em 28.05.2013, assinaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda no valor de R\$ 94.000,00 (fls. 63-5), ambos com idêntica formatação ao do primeiro, reconhecidamente lícito e sem fraude. Mesmo que se trate de profissional vinculada à empresa franqueada de franqueadora constituída por outra pessoa jurídica que não a requerida, fato é que, perante terceiros, todas compõem a marca "Auxiliadora Predial", não se podendo exigir o conhecimento daqueles que se aproximam para realizar operações envolvendo imóveis dos meandros e detalhes acerca da composição interna do conglomerado. Outrossim, verifica-se, no caso, relação de consumo, porquanto presentes as figuras do fornecedor (art. 3º do CDC) - imobiliária prestadora de serviços - e do consumidor (art. 2º do CDC) - promitente-compradora na condição de destinatária final do serviço.

Nessas circunstâncias, ainda que no Contrato de Promessa de Compra e Venda (fls. 55-7) realizado com Susana Braul Rodrigues tenha constado o nome da corretora Sra. Rilda Sum Barrios na condição de procuradora da promitente-vendedora (fl. 55), tal situação não afasta a responsabilização da imobiliária requerida. Neste ponto, observa-se que Susana Braul Rodrigues, neste processo, esclareceu que não tem objeção aos pedidos dos autores e que também foi enganada "pela Rilda Sun Barrio, a qual era corretora da Auxiliadora Predial" (fl. 113), motivo pelo qual realizou representação criminal (fls. 116-20) e registrou Boletim de Ocorrência n. 6424/2014 (fls. 121-2).

Os autores comprovaram o efetivo pagamento do valor de R\$ 75.000,00, por intermédio de Transferência Eletrônica - TED para Rilda Sum Barrios, em 16.05.2013 (fl. 58), obtendo ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA (fl. 60) e matrícula atualizada do imóvel (fl. 62) já com seu nome. Entretanto, eram documentos falsos, conforme juntada do original do Registro de Imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre (fl. 20).

No Contrato de Promessa de Compra e Venda (fls. 63-5), o instrumento foi firmado pelos autores e pela própria Vendedora Marcia Moraes Czermak, conforme firma reconhecida pelo Tabelião em 28.05.2013 (fl. 65).

Aqui, os demandantes comprovaram também o efetivo pagamento do valor de R\$ 94.000,00, por intermédio de depósito de Cheque nominal à Rilda Sum Barrios, em 28.05.2013 (fl. 66), obtendo, do mesmo modo, ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA (fl. 68) e matrícula atualizada do imóvel (fl. 70) já com seu nome. No entanto, também eram documentos falsos, conforme juntada do original do Registro de Imóveis da 5ª Zona de Porto Alegre (fl. 82).

Em razão das alegadas matrículas e registro de imóveis [fraudados], depositou ainda à Rilda o valor de R\$

1.260,00 (fl. 71).

Aliás, para dar veracidade e credibilidade aos ilícitos e para dar continuidade aos golpes, a partir de julho de 2013, Rilda começou a depositar na conta -corrente do autor o valor dos "aluguéis" que estavam rendendo os imóveis, conforme extratos das folhas 72-80; bem como recebendo novas oportunidades de negócio com a logomarca da "Auxiliadora Predial" (fls. 32-49)

Pela atuação de Rilda, não se verifica qualquer indicação que denote que os contratos estavam sendo realizados entre os autores e a própria corretora com base na relação de amizade (pessoalmente), mas, sim, que esta atuava na função de intermediação, ajustando preços, administrando recebimento de aluguéis, gerindo pagamentos de ITBI, encaminhando Escrituras e matriculando os imóveis enfim, prestando serviços relativo à corretagem de imóveis e intermediação imobiliária.

Repito, Rilda agiu como corretora de uma imobiliária franqueada da Auxiliadora Predial.

Ademais, mensagens como, "o valor do aluguel é de R\$ 650,00, com menos 5% fica livre para vocês 617,50. Os contratos de alugueis hoje em dia, são feitos por 3 anos, podendo depois de 1 ano ser cancelado ou renovado automaticamente. O imóvel em questão vai fazer um ano em maio de 2013. Se a pessoa sair, tu sabe que é fácil locar novamente" (fl. 37), demonstram que a corretora se apresentou e agiu na condição de intermediadora da negociação, ou seja, como prestadora de serviço.

Como se extrai das razões do recurso especial, duas foram as questões centrais devolvidas a esta Corte Superior e que podem ser resumidas nos seguintes tópicos: a) negativa de prestação jurisdicional; b) responsabilidade da administradora de imóveis.

Analisei-as separadamente em sede monocrática.

a) Negativa de prestação jurisdicional:

Fora extenso o rol de pretensas eivas do acórdão recorrido.

Não há dúvidas que o ato ilícito existira e fora ele perpetrado por pessoa que participou das negociações como intermediadora e que ela mantinha vínculo com a auxiliadora predial.

A alegação de omissão acerca da alegada quebra de nexos causal decorrente de crime perpetrado por corretora vinculada a franqueada da Auxiliadora Predial não se sustenta. A questão está evidentemente analisada no acórdão recorrido.

O argumento dissipa-se com o tão só reconhecimento de que a corretora integrava o quadro de corretores da recorrente, não sendo, pois, terceira e, assim, não haveria falar em quebra advinda do fato exclusivo de terceiro.

Não há dissenso, por outro lado, acerca da transmutação da realidade pela

estelionatária, o que apenas reforça o dever de indenizar daquele que deve se responsabilizar pelos atos danosos dos seus prepostos ou comitentes ou, ainda, do fornecedor de serviços de intermediação imobiliária pelos danos causados pelo corretor que integra o seu quadro de prestadores de serviço.

A mesma incontrovérsia se instala acerca das particularidades dos contratos, da ausência de previsão de comissão de corretagem, da ausência de indicação do número da matrícula dos imóveis, assim como do fato de os pagamentos terem sido feitos diretamente à corretora.

Não fosse a falsária corretora da recorrente, não tivesse ela celebrado dois dos contratos nas dependências da própria franqueada, não tivesse atuado - como a própria recorrente reconheceu - em negócio de compra e venda, lícitamente e de forma profissional, da casa dos demandantes, talvez as questões levantadas como omissas ou contraditórias no recurso tivessem relevância frente à conclusão alcançada pelo acórdão recorrido.

O órgão julgador perpassara pelos fatos relevantes alegados pelas partes, desta premissa não se pode afastar.

Há no acórdão expressa menção a valores, ao não pagamento de comissão de corretagem e, notadamente, ao ardil criado pela corretora, à obtenção de escrituras públicas de compra e venda e matrículas atualizadas dos imóveis, documentos estes falsos, e de contrato de compra e venda com firma reconhecida por Tabelião, ao depósito na conta corrente do autor do valor de "aluguéis" que estariam sendo pegos pelos imóveis, concluindo, todavia, no sentido da responsabilidade da administradora de imóveis pela fraude.

Inexistiam vícios a ser afastados na via dos aclaratórios, estando presente a clara e concatenada conclusão acerca da existência de elementos de convicção nos autos a corroborar a responsabilidade da recorrente.

b) Responsabilidade da administradora de imóveis:

Relembro ter-se sustentado a afronta aos arts. 47, 104, 113, 186, 422 e 927 do CCB, normas cuja redação deve ser ora lembrada:

Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em relação aos arts. 47 e 104 do CCB, por sua peculiaridade em face dos fatos e do direito reconhecido no acórdão recorrido, é imperioso reafirmar que eles não guardam pertinência à presente causa, não se limitando a imputação à ré da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores dos seus serviços aos atos levados a efeito por, apenas, administradores, nem releva a regra a dispor acerca dos requisitos de validade dos negócios jurídicos, pois fora exatamente a ausência de negócio válido, ou seja, a perpetração de uma fraude levada a efeito por profissional vinculado à franqueada da marca Auxiliadora Predial, a gênese do ato ilícito.

Por outro lado, os arts. 113 e 422 do CCB não logram alcançar ao recorrente o resultado por ele pretendido.

Houve, é verdade, o perpasso pelo aresto recorrido sobre a teoria da aparência, tendo sido reconhecida a responsabilidade da sociedade empresária ante os fatos a levarem a autora a crer que realizava legítimo negócio de compra e venda mediante tratativas intermediadas pela corretora, Sra. Rilda, incontroversamente vinculada à "JR2 Consultoria Imobiliária Ltda.", franqueada da Auxiliadora Predial.

No entanto, a corretora fazia parte, incontroversamente, da Auxiliadora Predial. Por isso a imputação de responsabilidade à sociedade empresária pelos danos decorrentes da prestação dos serviços de corretagem, e não apenas aparentemente a ela vinculada.

Havia, sim, um consumidor diante de um corretor da administradora de imóveis demandada, fornecedora de serviços imobiliários, razão por que responde ela, seja na forma do art. 932, III, do CCB, pelos atos danosos que viesse ele a, em razão de

sua atividade, causar, seja na forma do art. 14 do CDC.

Aliás, na forma do que considerado pelo acórdão recorrido, não se tem dúvida da boa-fé da adquirente na aquisição do negócio, como bem se extrai da seguinte passagem (fl. 538 e-STJ):

Não há nada capaz de afastar a boa-fé dos autores na realização dos negócios junto à corretora licenciada Rilda Sun Barrio, a qual se utilizou da marca Auxiliadora Predial para dar credibilidade e percepção de qualidade a todos os serviços imobiliários realizados, mormente aos realizados de forma fraudulenta, tratando-se de erro invencível fundado em confiança legítima da compradora em relação ao negócio jurídico insubsistente.

Não se pode desprezar o fato de que os autores foram vítimas da farsante, que, para dar foros de legitimidade ao negócio, chegou a transferir-lhes valores correspondentes a aluguéis dos imóveis adquiridos, pois, pretensamente, locados a terceiros, tudo a corroborar estarem a adquirir bens de raiz de modo legítimo e intermediado pela auxiliadora predial e a evitar que fossem aos apartamentos e constatassem que não seriam efetivamente os seus proprietários.

O contrato, aliás, fora assinado dentro da auxiliadora "situada na Avenida Aparício Borges, n. 1230, Bairro Glória, Porto Alegre", tendo os autores logrado obter as escrituras públicas de compra e venda e matrícula atualizada do imóvel que seriam oriundos do RI da 3ª e 5ª Zonas de Porto Alegre, documentos estes falsificados.

Consoante o acórdão recorrido, a fraudária indicava ser "corretora licenciada" e comunicava-se com os adquirentes mediante e-mail "rilda.barrios@auxiliadorapredial.com.br".

Não teriam, assim, os demandantes agido de modo desconexo ao que determinado pelos arts. 422 e 113 do CCB, razão por que o acórdão não os poderia afrontar, máxime o estreito vínculo mantido pelas conclusões do acórdão com a prova dos autos, circunstâncias que não poderiam ser sindicadas por esta Corte Superior, na forma do enunciado n. 7/STJ.

Ademais, eventual inexperiência ou ingenuidade dos adquirentes não consubstanciam ausência de boa-fé.

Permito-me frisar que, na forma do que se deixou ver na origem, o cenário fora bastante bem urdido pela criminosa, que havia vendido, de modo legítimo, a casa dos autores e, aproveitando-se desta oportunidade, a eles ofereceu imóveis outros, enganando a todos, não só os pais, como a sua filha, fato examinado no REsp n. 1.823.260/RS.

Três imóveis foram oferecidos aos autores, tendo a fraudária, em relação a

um deles, atuado como procuradora da vendedora que, segundo o artil criado, moraria nos Estados Unidos e precisaria vender o referido imóvel com urgência, para o que teria outorgado poderes à corretora, que assinou o contrato como promitente vendedora, contrato este assinado dentro das instalações da Auxiliadora Predial.

O fato de não terem os consumidores se apercebido da ausência de procuração, como reconheceu o acórdão recorrido, acabou por revelar-se de somenos importância em face da fantasia criada para enganar a todos, notadamente porque já haviam confiado na corretora quando do negócio válido originalmente realizado.

A fraudadora e a auxiliadora lucraram com a venda hígida do imóvel inicialmente negociado e quando a profissional logrou obter a confiança dos demandantes, também com base na relação mantida com a própria auxiliadora, dentro de suas dependências, passou a colocar em ação o seu plano.

Apenas a culpa exclusiva do consumidor vitimado ou de terceiro é apta a cindir o necessário nexo de causalidade entre a gravíssima falha na prestação dos serviços de corretagem e o dano que ora se busca indenizar, não se tendo, no entanto, logrado evidenciar a exclusividade desta culpa ou mesmo ser a corretora fraudadora, terceira em face da recorrente.

Não é demais lembrar que esta Turma se orienta no sentido da responsabilidade da franqueadora em face da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA.

1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes.

2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais.

3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes.

4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.

5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.426.578/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 22/9/2015.)

Em face do contexto soberanamente analisado pelo Tribunal local, não houve afronta por parte do acórdão a nenhum dos dispositivos de lei federal indicados no recurso especial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como penso. É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no REsp 1.893.395 / RS

Número Registro: 2019/0250294-2

PROCESSO ELETRÔNICO

Número de Origem:

00895255620188217000 01132192020198217000 01823533720198217000 02070357720148210001
03841059420188217000 03896877520188217000 1132192020198217000 1823533720198217000
2070357720148210001 3841059420188217000 3896877520188217000 70077243137 70080188931 70080244759
70081413106 70082104449 895255620188217000

Sessão Virtual de 20/06/2023 a 26/06/2023

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL

ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574

PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897

JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143

RECORRIDO : EDUARDO JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO : VERA MARIZA FLORES MULLER

ADVOGADOS : AIRTON CESAR FAVARIM - RS048400

VERA LUISA FRANZEN E SOUZA E OUTRO(S) - RS082271

ALINE MENDES FAVARIM - RS084310

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL

ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574

PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897

JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143

AGRAVADO : EDUARDO JOSE DOS SANTOS

AGRAVADO : VERA MARIZA FLORES MULLER

ADVOGADOS : AIRTON CESAR FAVARIM - RS048400

VERA LUISA FRANZEN E SOUZA E OUTRO(S) - RS082271

ALINE MENDES FAVARIM - RS084310

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 20/06/2023 a 26/06/2023, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 27 de junho de 2023